

מסורת הש"ס

א) רש"י מ"ג, ב) לעיל ג. כה. [תמורה ג':ג.] א) נדרים יג: [טו]. מוספתא נדרים פ"א, 16א, 17) יצמות קכ"א: נדרים טו. סוכה ג"ה, 1) [למן מנע: 1] גופייהו [כשאושרן] ע"ג: על הסוכה לא חייל. כ"ל רש"י, 1) [ג"ל פרקין דף כט, א, 18] ונשי' חוס' יומא מ: ד"ה ועשהו ומוס' ב"ק יע. ד"ה רב אשי' וכו',

תורה אור השלם

1. או נפש בי תשובע לבטא בשפתים לְהִרְעֵ לְבָבְךָ בַּתְּהַךְ לוֹ בִּי בְגִלָּל או לְהִיטִיב לְכָל אִשָּׁר יִבְטֹא הָאָדָם בִּשְׂבָעָה וְנַעֲלֵם מִמֶּנּוּ וְהָאֵל יָדַע וְאָשֶׁם לְאַחַת מֵאֵלֶיהָ:

ריקרא ד ה

2. נְתַן תַּתָּן לוֹ וְלֹא יִרַע לְבָבְךָ בַּתְּהַךְ לוֹ בִּי בְגִלָּל הַדָּבָר הַזֶּה יִדְרָךְ יי אֱלֹדִיךָ בְּכָל מַעֲשֶׂיךָ וּבְכָל מִשְׁלַח יָדְךָ: דברים טו י

מוסף רש"י

שנאמר להרע או להיטיב. אוכל להטיב, לא אוכל להרע. שמעיה את עצמו, והוא הוין לכל דבר שהוא הן ולא להבא, ולהרע או להיטיב להבא משמע (ועי' ב.א.). שהנדרים חלים על דבר מצוה. שם אמר קונם שאני עושה סוכה, או קונם שאני מניח תפילין חל עליו הנדר ואם עשה קס ליה כגל יחל (נדרים יב.). מה שאין כן בשבועות. שאין נשבעין לנטל את המזות, דמושבט ועומד מהר סיני הוא לקיימת ולהכי לא חלה שבועה עליה דאין שבועה חלה על שבועה (שם). על דבר שאין בו ממש. כגון דבור שאין בו ממש (שם). מלקין אותו. שנשבע לשוא ומשעה שילת שבועה מפיו הרי הוא כנשבע על העמוד של און שהוא שם זהב, שאף זה על דבר שאי אפשר ותנן (לקמן כט.) דהיינו שבועת שוא ומייסם על זדונה מסת וכגון שהתרו צו (סוכה ג.) אף: לא לתר מלקין אותו שישן, הואיל נדרר נדבר שאין יכול לעמוד צו (נדרים טד.).

שבועות שתיים פרק שלישי שבועות

בַּחֲמֵשׁ קֶאֱמֵר. הֵא דִּלְמִרִי דְּבֵר שְׂדוּנו לֹא לֹא קִמְנִי בַּחֲמֵשׁ

הוא דלמרר ושבועת ציטוי חטאת היא: **דליס ציה מששא**. שאישן ושלא אישן שהשינה אין זה מששא: **שאזרוק ציור ליס** לא גרסי' הכא: **בתנני' אחד דברים של אחרים**. כדמפרש שאתן לפלוני

כו': **שאין צהן ממש**. תרי גוויי

משמע שאין צהן ממש כגון שינה ומשמע שאין צהן הנייה כגון שאזרוק ציור ליס: **א"כ**. דדייקת להרע או להיטיב אין לי כו': **מריצוי הכסוב**.

לכל אשר יצטא ויוקרא הן: **גב' הנדרים**

חליס על דבר מזוה. קונס סוכה שאני עושה לולב שאני נוטל אסור ובנדרים מפרש טעמא בפרק ואלו מותרין (דף טו:): **מה שאין כן בשבועות**. כדמתן במתני' [כ.]. ויליף לה על קמל (דף טו.) מקראי: נדר אינו חל על השינה כגון קונס שאני ישן דקונס לשון הקדש הוא ואמאי ליחול הקדש אצל קונס עיני בשינה חל אעין: **מלקין אוסו**. משום שבועת שוא דדבר שא"א

הוא ומשנשבע יתה לשקר. אלמא לאו שבועת ציטוי הוא דקמני וישן לאלתר: **ליסיה בלכנא**. זרוק פלוני או לא זרוק אין זה שבועת ציטוי אלא שבועת שוא שהרי אין פלוני ברשותו לזרוק ולא לזרוק: **רב כר"ע**. דמחייב בלשעבר: **ושמואל כרבי ישמעאל**. דמחייב ליה [רק] להבא: **אליבא דר' ישמעאל כר"ע לא פליגי**. כלומר דרב ודאי חנאי היא דלא מחייב ליה רב אליבא דרבי ישמעאל וליתא בפלוגתא דרב ושמואל אליציה כדמפרש ואזיל: **בי פליגי אליבא דר"ע**. כלומר אצל דבר"ע פליגי ולא דשמואל כמנאי דאפי' לר"ע פטר ליה שמואל וכל שכן לר' ישמעאל: דר'

שאישן ושלא אישן: איני וְהָאִ"ר יוֹחֲנָן וְהָאוֹמֵר שְׂבֻעָה שְׁלֹא אִישָׁן ג' ימים מלקין אותו וישן לאלתר התם דאמר ג' הכא דלא אמר ג': **שאזרוק ציור לים** ושלא אזרוק: איתמר שְׂבֻעָה שְׂזוּק פְּלוּנִי צִרוּר לִים וְשֹׁלָא זִרְק רַב אִמֵּר ה'חַיִּיב וְשִׁמּוּאֵל אִמֵּר פְּטוּר רַב אִמֵּר חַיִּיב אִיתִיהּ בְּלֹא וְהֵן וְשִׁמּוּאֵל אִמֵּר פְּטוּר לִיתִיהּ בְּלִהָבָא לִימָא בְּפִלּוּגְתָּא דר' יִשְׁמַעְיָאֵל ור"ע קא מיפלגי דתנן ר' ישמעאל אומר אינו חייב אלא על דברים שיש בהן הרעה והטבה דברים שאין בהן הרעה והטבה מנין אמר לו מריבוי הכתוב אמר לו אם ריבה הכתוב לכך ריבה הכתוב לכך רב דאמר כר"ע ושמואל דאמר כר' ישמעאל אליבא דר' ישמעאל בלוי' ע למא לא פליגי השתא מילתא דאיתא בלהבא לא מחייב עלה רבי ישמעאל לשעבר מילתא דליתא בלהבא מיבעיא כי פליגי אליבא דר"ע רב כר"ע ושמואל אמר עד כאן לא מחייב ר"ע התם לשעבר אלא מלתא דאיתא בלהבא מחייב ר"ע לשעבר אבל מידי דליתיה בלהבא לא לימא בפלוגתא דרבי

בשבועה בכל ענייני שבועה אינה חלה על דבר מצוה כדבר הרשות דהיינו כשאוסר עצמו על החפץ כשיאמר ישיבת סוכה עלי שבועה אסר נפשיה מן חפצא דלשון שבועה לא שייך אלא על עצמו וקונס לא שייך אלא על החפץ כשאוסר על עצמו כקרבן ולכן חלה נמי שבועה על השינה דאסר נפשיה עליה אצל בנדר אסר שינה עליה ואין זה ממש ובפ"ב נדנדרים (דף טו.) מסיק רצינא נדנדרים נמי חליס מדרבנן על דבר שאין צו ממש והשתא אחי שפיר הא דלמרר בריש נדרים (דף ב:) לאפוקי שבועות דאסר נפשיה מן חפצא ור"ת מפרש דלקמן (דף כט.) ובפ' ד' נדרים (דף כד:) לא מיירי שאמר בלשון זה יאסרו עלי שבועה אלא ה"ק כשאומר לשון שע"י שבועה אוסר פירות עליו ומיירי שאומר שבועה שלא אוכל פירות וצירוב ספרים ל"ג בשבועה אצל אמר יאסרו בשבועה אינו כלום אפי' בדבר הרשות משום דאסר חפצא עליה והשתא נמי יחא חומר בנדרים מבשבועות: **אייני' והא"ר** יוחנן. למאי דס"ד השתא דלעולם קאמר תימה דתקשה ליה צריש פירקין (דף יט:) גבי שבועה שאוכל ושלא אוכל וי"ל דגבי אכילה לוכא למיטעי דלעולם קאמר ולא הוצרך התנא לפרש דלאלתר קאמר א"נ התם נמי שייך שפיר לעולם כגון שנשבע על ככר שלפניו: **ושמואל דאמר כר' ישמעאל**. וא"ת והא לעיל קאמר שמואל טעמא משום דליתא בלהבא וי"ל דאין זה מדברי שמואל אלא הש"ס מפרש כן אליציה וכענין זה יש בכמה מקומות בש"ס: **רב דאמר כר"ע**. הק' ה"ר עזרא הנציא דהשתא רב דריש ריבזיי ומיעוטי ובהגוזל קמא (ב"ק דף יז:) סבר רב כר"מ דלמרר אומרים בעצדים הרי שכן לפניך דאין נגולים כמקרקעי ומאן דאית ליה דעצדים כמקרקעי דריש כללי ופרטי כדמוכח לקמן בפ' שבועת הפקדון (דף לו:) ובהגוזל בתרא (ב"ק דף קי:) וי"ל דאית ליה שום מיעוט דממעט עצדים כדפרשית לעיל בפ"ק (דף ז: ד"ה ר"ע):

א"ל כי קתני מידי דחיי"א אמירי דבר מששא בו'. תימה דצוקף מכות (דף כב. ושם) דקאמר וליחשב נמי כגון דלמרר שבועה שלא אחרש ציו"ט ודחיק למימר האני חנא לית ליה איסור כולל ולישני כי הכא דלא קתני מידי דחיל אמירי דלאו צר מששא וי"ל

דעדיפא מיניה משני התם:

חומר בנדרים שהנדרים חלים על דבר מצוה בדבר הרשות. בפ"ב נדנדרים (דף טו:) נפקא לן מדכתיב לה' וצריש מסכת מזיר (דף ה. ושם) דרשינן מיין ושכר חיר לאסור יין מזוה כיון הרשות ותימה תרי קראי למה לי הא איתקוס נדרים ומזירות אהדדי צריש מסכת נדרים (דף ג.) וי"ל צריכי דמזירות אוסר כל יין עליו הלכן חייל אין מזוה כיון הרשות אצל נדרים שאינו אוסר עליו אלא המזוה כגון סוכה וסופר ולולב ותפילין אימא להא חייל ואי כתיב נדרים ה"א לפי שאוסר המזות עליו אצל צמיר שאוסר עצמו על היין לא חייל נדנדרים ¹ גופייהו כשאוסר עצמו הסוכה לא חייל: **בזה שאין כן בשבועות**. בפרק ב' נדנדרים (דף טו:) פריך מ"ש נדר דכתיב כי ידור נדר לה' שבועה נמי הכתיב או השבע שבועה לה' ומשני הא דלמרר ישיבת סוכה עלי הא דלמרר שלא אשכ צסוכה משמע דנדרים לפי שאוסר סוכה על עצמו ראי' שיהול הנדר שאוסר הסוכה עליו כקרבן וסוכה אינה מזווה לעשות מזוה אצל שבועה שאוסר עצמו על הסוכה אין השבועה חלה דמשועבד הוא לעשות מזוה ומימה א"כ מה חומר יש בנדרים מבשבועה שבועה נמי חיילא כה"ג כי אמר ישיבת סוכה עלי שבועה דאסר חפצא עליה דאסר חפצא עליה חלה נמי שבועה כדלמרר צינליה ¹ (פ"ק) (דף יג.) ובפ' ד' נדרים (דף כד:) גבי שבועת שוא בלאמר יאסרו כל פירות שענולם עליה דאסר חפצא אס לא ראיתי גמל פורח בציור והדלמרר צריש נדרים (דף ב:) איידי דמתנא נדרים דמיתסר חפצא עליה מתנא נמי חרמים דמיתסר חפצא עליה ולאפוקי שבועה דאסר נפשיה מן חפצא היינו דהוי נמי כה"ג דאסר נפשיה מן חפצא אצל נדרים וחרמים איין אלא צענין דמיתסר חפצא עליה וי"ל דהיינו חומר בנדרים דככל ענין דחל על דבר הרשות חל על דבר מצוה דהיינו כשאוסר חפץ על עצמו אצל כשאוסר עצמו על החפץ אינו חל אפי' בדבר הרשות כשאומר קונס גופו על החפץ דקונס היינו כקרבן ולא שייך על עצמו אצל

בזה שאין כן בשבועות. בפרק ב' נדנדרים (דף טו:) פריך מ"ש נדר דכתיב כי ידור נדר לה' שבועה נמי הכתיב או השבע שבועה לה' ומשני הא דלמרר ישיבת סוכה עלי הא דלמרר שלא אשכ צסוכה משמע דנדרים לפי שאוסר סוכה על עצמו ראי' שיהול הנדר שאוסר הסוכה עליו כקרבן וסוכה אינה מזווה לעשות מזוה אצל שבועה שאוסר עצמו על הסוכה אין השבועה חלה דמשועבד הוא לעשות מזוה ומימה א"כ מה חומר יש בנדרים מבשבועה שבועה נמי חיילא כה"ג כי אמר ישיבת סוכה עלי שבועה דאסר חפצא עליה דאסר חפצא עליה חלה נמי שבועה כדלמרר צינליה ¹ (פ"ק) (דף יג.) ובפ' ד' נדרים (דף כד:) גבי שבועת שוא בלאמר יאסרו כל פירות שענולם עליה דאסר חפצא אסר לא ראיתי גמל פורח בציור והדלמרר צריש נדרים (דף ב:) איידי דמתנא נדרים דמיתסר חפצא עליה מתנא נמי חרמים דמיתסר חפצא עליה ולאפוקי שבועה דאסר נפשיה מן חפצא היינו דהוי נמי כה"ג דאסר נפשיה מן חפצא אצל נדרים וחרמים איין אלא צענין דמיתסר חפצא עליה וי"ל דהיינו חומר בנדרים דככל ענין דחל על דבר הרשות חל על דבר מצוה דהיינו כשאוסר חפץ על עצמו אצל כשאוסר עצמו על החפץ אינו חל אפי' בדבר הרשות כשאומר קונס גופו על החפץ דקונס היינו כקרבן ולא שייך על עצמו אצל

דנדרים (דף טו.) מסיק רצינא נדנדרים נמי חליס מדרבנן על דבר שאין צו ממש והשתא אחי שפיר הא דלמרר בריש נדרים (דף ב:) לאפוקי שבועות דאסר נפשיה מן חפצא ור"ת מפרש דלקמן (דף כט.) ובפ' ד' נדרים (דף כד:) לא מיירי שאמר בלשון זה יאסרו עלי שבועה אלא ה"ק כשאומר לשון שע"י שבועה אוסר פירות עליו ומיירי שאומר שבועה שלא אוכל פירות וצירוב ספרים ל"ג בשבועה אצל אמר יאסרו בשבועה אינו כלום אפי' בדבר הרשות משום דאסר חפצא עליה והשתא נמי יחא חומר בנדרים מבשבועות: **אייני' והא"ר** יוחנן. למאי דס"ד השתא דלעולם קאמר תימה דתקשה ליה צריש פירקין (דף יט:) גבי שבועה שאוכל ושלא אוכל וי"ל דגבי אכילה לוכא למיטעי דלעולם קאמר ולא הוצרך התנא לפרש דלאלתר קאמר א"נ התם נמי שייך שפיר לעולם כגון שנשבע על ככר שלפניו: **ושמואל דאמר כר' ישמעאל**. וא"ת והא לעיל קאמר שמואל טעמא משום דליתא בלהבא וי"ל דאין זה מדברי שמואל אלא הש"ס מפרש כן אליציה וכענין זה יש בכמה מקומות בש"ס: **רב דאמר כר"ע**. הק' ה"ר עזרא הנציא דהשתא רב דריש ריבזיי ומיעוטי ובהגוזל קמא (ב"ק דף יז:) סבר רב כר"מ דלמרר אומרים בעצדים הרי שכן לפניך דאין נגולים כמקרקעי ומאן דאית ליה דעצדים כמקרקעי דריש כללי ופרטי כדמוכח לקמן בפ' שבועת הפקדון (דף לו:) ובהגוזל בתרא (ב"ק דף קי:) וי"ל דאית ליה שום מיעוט דממעט עצדים כדפרשית לעיל בפ"ק (דף ז: ד"ה ר"ע):

מני

כה.

עין משפט

נר מצוה

בז א מיי' פ"א מהלכות שבועות הלכה ב סמג לאוין רלח רלט טוש"ע יו"ד סימן רלו סעיף ב:

בז ב מיי' פ"ג מהלכות נדרים הלכה א סמג לאוין רמז טוש"ע יו"ד סימן רעו סעיף א:

בז ג מיי' פ"ה מהלכות שבועות הלכה טז סמג שס וסרי רלח טוש"ע יו"ד סימן רלט סעיף ד:

בז ד מיי' פ"ג מהל' נדרים הלכה א סמג שס טוש"ע שס סעיף ג:
ב ה מיי' שס סמג שס טוש"ע יו"ד סימן ריג שס סעיף א:

נא ו מיי' פ"ה מהלכות שבועות הלכה טז:
גב ז מיי' שס הלכה ב סמג שס טוש"ע יו"ד סימן רלו סעיף ד:

גב ח מיי' שס הלכה א סמג שס טוש"ע יו"ד שס סעיף א:

רבינו חננאל

שבועה חיילא אמירי דלאו בר מששא הוא. כגון שאזרוק ציור לים ושלא אזרוק א': **מתנני'** אחד דברים של עצמו ואחד דברים של אחרים [א'] יש בהם ממש וכו'. ת"ד חומר בנדרים שהנדרים חלים על דבר מצוה כדבר הרשות מה שאין כן בשבועה. חומר בשבועות שהשבועות חלות על דבר שאין בו ממש כדבר שיש בו ממש מה שאין כן בנדרים: **פסיקא** שאותן לפלוני ושלא אתן אוקימנא בנשבע ליתן מתנה לעשירי. אבל ליתן צדקה לעני מושבע מהר סיני הוא שנאמר נתן תתן לו ואין שבועה חלה על שבעה. שאישן ושלא אישן כו'. אוקימנא בנשבע שלא ישן פחות מג' ימים. אבל הנשבע שלא יישן ג' ימים שורק פלוני ציור לים ולא זרק. שבועה שלא זרק וזרק. רב אמר חייב דהא איתא בלאו והן. ושמואל אמר פטור דהא ליתא בלהבא. פי' ליתיה בזרוק. כלומר אינו יכול לכוף חבירו לזרוק ציור לים (המלח) מיכן ולהבא. ואתיין לאוקמי חלוקתם בחלוקת רבי ישמעאל ור' עקיבא ולא עמדה. ואסיקנא כי פליגי אליבא דרבי עקיבא רב כו' עקיבא ושמואל אמר לך כי קא מחייב ר' עקיבא לשעבר במידי דאיתיה להבא אבל במידי דליתיה להבא לא מחייב אלא בפלוגתא

(א) ע"י ש"י.